

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3644/2536

นาง อรุณี วงศ์รัตนพงศ์
ร้อยเอก สุพนธ์ ชัยวิมล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 มาตรา ข้อ 30, มาตรา ข้อ 32

การจัดสรรที่ดินที่มีขึ้นภายหลังจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ใช้บังคับ
ถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นจะตกอยู่ในการจำยอมก็ต่อ
เมื่อแผนผังและโครงการจัดสรรที่ดินนั้นได้รับอนุญาตแล้ว ดังนั้นการยื่นคำขอรวม
และแบ่งแยกโฉนดที่ดินที่เป็นถนน ซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำการรังวัดและแบ่งแยกที่ดิน
เสร็จสิ้นก่อนที่จะยื่นคำขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน จึงยังไม่ตกอยู่ใน
การจำยอม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 83, 84, 86
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 13

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในทางใต้สวนว่าโจทก์ซื้อที่ดินจาก
จำเลยที่ 1 และที่ 2 รวม 4 แปลง คือเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2523 ซื้อที่ดินโฉนด
เลขที่ 106715 และ 106716 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 และเมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2524 ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 106717 และ 106718 ตามเอกสารหมายเลข
จ.3 และ จ.4 ที่ดินโฉนดเลขที่ 106715 ของโจทก์ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 และ
106708 เรียงตามลำดับไปจนถึงโฉนดเลขที่ 106714 ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 6534 มีเนื้อที่ 3 งาน 58 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินส่วนที่เป็นถนนตามแผ่น
โฆษณาโครงการ 2 ศรีอัมพรดูเพลกซ์จัดสรรโดยจำเลยที่ 3 ตามเอกสารหมายเลข จ.5
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2524 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องขอรวมโฉนดและแบ่ง
แยกในนามเดิมคือรวมโฉนดเลขที่ 6534 เข้ากับโฉนดเลขที่ 106708 ถึง 106714
รวม 8 แปลง แล้วแบ่งแยกออกเป็น 2 แปลงในนามเดิม วันที่ 14 ถึงวันที่ 16
กันยายน 2524 จำเลยที่ 4 กับพวกได้ออกไปทำการรังวัดตามคำขอของจำเลยที่ 1
และที่ 2 ต่อมาวันที่ 23 ธันวาคม 2524 เจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่
ซึ่งรวมเนื้อที่ดินทั้ง 8 แปลง ดังกล่าวเข้าด้วยกันเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 6534 มีเนื้อที่
รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 70 ตารางวา ตามเอกสารหมายเลข จ.17 วันที่ 11 มกราคม 2525 ได้
แบ่งแยกที่ดินจากโฉนดเลขที่ 6534 ออกไป 1 งาน 42 ตารางวา โดยออกเป็นโฉนด
ใหม่เลขที่ 106708 ตามเอกสารหมายเลข จ.18 ส่วนโฉนดเลขที่ 6534 คงเหลือเนื้อที่ 3
งาน 28 ตารางวา ซึ่งมีเนื้อที่น้อยกว่าโฉนดเลขที่ 6534 เดิมก่อนที่จะมีการรวมและ
แบ่งแยกโฉนดจำนวน 30 ตารางวา ต่อมาในปี 2525 นั้นเอง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้
ใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ 106708 ใหม่ ปลุกสร้างอาคาร 4 ชั้น จดทะเบียนเป็นอาคารชุด
ชื่อแบบชเลอร์คอนโดมิเนียมและทำการยกระดับถนนคล้ายกับทางเข้าออกจากอาคาร
ชุดดังกล่าวปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.20 ในระหว่างดำเนินการรวมโฉนดและแบ่ง

แยกตามคำขอของจำเลยที่ 1 และที่ 2 อยู่ นั้น จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นคำขอ
อนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินเมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2524 โดยขอจัดสรรที่ดินเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา ตามแผน
โฆษณาเอกสารหมายเลข 5 ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญสุรสีห์ตามเอกสารหมายเลข 7 ต่อ
มาวันที่ 13 มีนาคม 2528 คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินได้มีมติอนุมัติให้
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำการจัดสรรที่ดินได้ตามขอ

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาว่า การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องขอรวมโฉนด
และแบ่งแยก และจำเลยที่ 4 ถึงที่ 9 ได้ดำเนินการตั้งแต่การรังวัดเพื่อรวมและแบ่ง
แยกโฉนดที่ดินในนามเดิมตามคำขอของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จนออกมาเป็นโฉนด
ที่ดินตามเอกสารหมายเลข 17 และ 18 อันมีผลทำให้ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 6534
เดิมซึ่งมีเนื้อที่ 3 งาน 58 ตารางวา ลดลงเหลือ 3 งาน 28 ตารางวา นั้น จะมีมูลความ
ผิดฐานเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และโดยทุจริต
ตามฟ้องหรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 6534 เดิมซึ่งเป็นถนนในที่ดิน
จัดสรรตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะ
ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถนนอันเป็นสาธารณูปโภคหรือให้ประโยชน์แห่งภาระ
จำยอมลดลงไปไม่ได้ตามข้อ 30 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 นั้นเห็นว่า
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ 32 บัญญัติว่า "ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดินอยู่
ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้จำหน่าย
ที่ดินจัดสรรไปแล้วบางส่วนหรือได้จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือได้
ปรับปรุงที่ดินจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบกิจการพาณิชยกรรมหรือที่ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมไปแล้วบางส่วน เมื่อผู้นั้นได้ยื่นรายการและแสดงหลักฐานตามแบบและ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับก็ให้ทำการจัดสรรที่ดินนั้นต่อไปได้โดยไม่ตก
อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ เว้นแต่กิจการอันเป็น

สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อ 30 ด้วย" ข้อ 30 บัญญัติว่า "สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกมิได้" จากข้อ 30 และข้อ 32 ของประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว เห็นได้ว่า ถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นจะตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรนั้นมีอยู่ 2 กรณี คือ 1. การจัดสรรที่ดินที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและได้จัดจำหน่ายที่ดินจัดสรรไปแล้วบางส่วน หรือได้จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือได้ปรับปรุงที่ดินจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรมไปแล้วบางส่วน เมื่อผู้จัดสรรที่ดินได้ยื่นรายการและแสดงหลักฐานตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติใช้บังคับ 2. การจัดสรรที่ดินที่มีขึ้นภายหลังจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ใช้บังคับซึ่งในกรณีนี้ ถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภคจะตกอยู่ในภาระจำยอมก็ต่อเมื่อแผนผังและโครงการจัดสรรที่ดินนั้นได้รับอนุญาตแล้ว แต่คดีนี้ปรากฏว่าประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2515 ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้จัดสรรที่ดินอยู่ก่อนวันดังกล่าว แต่กลับปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2524 ตามเอกสารหมายเลข 7 และได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินได้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2528 การจัดสรรที่ดินของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงมิใช่การจัดสรรที่ดินที่มีอยู่ก่อนประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ 286 ใช้บังคับกรณีดังกล่าวจึงปรับกับคดีนี้ไม่ได้ การจัดสรรที่ดินในคดีนี้ เป็นการจัดสรรที่ดินที่มีขึ้นภายหลังจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ใช้บังคับ กรณีนี้ถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภคจะตกอยู่ในภาระจำยอมก็ต่อเมื่อแผนผังและ โครงการจัดสรรที่ดินนั้นได้รับอนุญาตแล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นคำขอรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ 6534 และโฉนดที่ดินเลขที่ 106708 ถึง 106714 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2524 จำเลยที่ 4 ถึงที่ 9 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานได้ ทำการรังวัดและแบ่งแยกที่ดินเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2524 และมกราคม 2525 แล้วก่อนที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน ที่ดินโฉนดเลขที่ 6534 จึงยังไม่ตกอยู่ในภาระจำยอม ดังนั้น จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงมี สิทธิที่จะขอรวมและแบ่งแยกโฉนดและจำเลยที่ 3 ถึงที่ 9 ก็มีสิทธิที่จะดำเนินการ รวมและแยกโฉนดตามคำขอของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่มีอยู่ ได้แม้ที่ดินที่เป็นถนนตามโฉนดเลขที่ 6534 เมื่อรวมและแบ่งแยกแล้วจะมีเนื้อที่ลด น้อยลงกว่าเดิม และโจทก์ไม่ได้รับแจ้งให้ไประวังแนวเขตที่ดินขณะทำการรังวัด แต่ ก็ได้ความว่าเจ้าพนักงานไม่ได้รังวัดที่ดินรูกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายืน ตามกันมาให้ยกฟ้องโจทก์นั้นชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

เมื่อศาลฎีกาได้ตีความข้อความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ข้อ 30 "สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต ฯลฯ" หมายถึงสาธารณูปโภคภายหลังที่แผนผังและโครงการจัดสรรที่ดินนั้นได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ดังนั้น ถ้ามีการโฆษณาหรือยื่นขออนุญาตจัดสรร โดยอ้างว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคแต่ผู้จัดสรรมีเจตนาแต่แรกที่จะไม่จัดทำเป็นสาธารณูปโภค กรณีดังกล่าวอาจเป็นการโฆษณาข้อที่เป็นเท็จ หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22(1), 47 หรือประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ 36 ได้ แต่ถ้าไม่มีเจตนาตั้งแต่แรกข้อเท็จจริงได้ความว่ามีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงภายหลังเช่นนี้คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินจะต้องทำการตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อให้การได้ดำเนินไปตามที่ได้ออกใบอนุญาตตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ 7(4) โดยเฉพาะเมื่อศาลฎีกาได้วางหลักมาเช่นนี้การตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาตจึงมีความสำคัญยิ่งและคงต้องกระทำกันทุกครั้งก่อนอนุญาตให้จัดสรรเพื่อมิให้เกิดความเสียหายเช่นนี้ขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ข้อ 8 พุทธินัยทัศนัยพิทักษ์กุล